

אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה לניהול
היבטים משפטיים בניהול - (55-934-02)
שנה"ל תשע"ח, סמסטר ב', מועד א' - 19/07/2018
עו"ד נאווה קורמן

משך המבחן כולל החלק של שאלות רב ברירה-3 שעות

מותר השימוש בכל חומר עזר

שימו לב- מגבלת מקום של 3 עמודים בלבד! חריגה לא תיקרא

משקל החלק הפתוח בציון הסופי: 60 אחוז

יש לענות על כל השאלות בחלק זה במחברת הבחינה

שאלה 1 (30 נקודות)

חדווה הקוסמטיקאית פרסמה מודעה בעיתון לפיה כל לקוחה שתפנה אליה עם המודעה מהעיתון תקבל הנחה בסך 20 אחוז מטיפול פנים שעלותו 300 ₪. לחדווה פנו עשרות לקוחות חודשים רבים לאחר פרסום המודעה ודרשו את ההנחה.

א. חדווה מתייעצת עמכם, האם המודעה מחייבת אותה? ואם כן, לכמה זמן? האם תוכל לחזור בה? פרטו ונמקו.

ב. חדווה סיכמה עם מיכאלה כי תבצע בגופה טיפול הסרת שיער בעלות של 7,000 ₪. לאחר שלושה טיפולים התברר לחדווה כי הטיפול אינו מתקדם כרגיל וכי יידרשו פגישות רבות להסרת השיער וכי המחיר שהציעה עקב כך הינו מחיר הפסד. חדווה מעוניינת לבטל במקרה זה את החוזה. האם תוכל? אנא יעצו לה, פרטו ונמקו.

שאלה זו אינה עוסקת בתרופות בגין הפרת חוזה.

שאלה 2 (30 נקודות)

ניצן, מפיץ ישראלי חתם על חוזה עם הזמרת הידועה **בוני** במסגרתו התחייבה בוני להופיע בפארק הירקון בתאריך 30 ביוני 2018 בפני 50,000 מעריצים. ניצן התחייב לשלם לבוני סך של 10 מיליון ₪ וכן לשאת בכל עלויות ההופעה כולל הקמת הבמה, הגברה, תאורה, אבטחה וכיו"ב. בחוזה סוכם כי הפרת כל סעיף מסעיפי החוזה הינה יסודית ותזכה בפיצוי בסך 30 מיליון ש"ח. שבועיים לפני תאריך ההופעה הודיעה בוני כי בשל איומי ה-BDS הקוראים להחרמתה ואף לפגיעה פיזית בה אם תופיע בישראל היא נאלצת לבטל את ההופעה. ניצן הכועס מעוניין לתבוע את בוני ולהכריחה להופיע בישראל, ולחילופין הוא מעוניין לבטל את החוזה ולתבוע פיצויים על סך כל נזקיו, שכן מכירת הכרטיסים היתה בעיצומה וכל כרטיס באזור רגיל נמכר בסך של 500 ₪ וכרטיסים לאזור ה-VIP נמכרים בסך 1,000 ₪ לכרטיס (הוצעו למכירה 1000 כרטיסים יוקרתיים כאלו). נציגיה של בוני טוענים כי לא היתה להם ברירה בנסיבות המקרה וכי אין זו אשמתם.

חוו את דעתכם באשר לתביעות האפשריות של ניצן, נמקו ואזכרו סעיפים מתוך חוק החוזים (תרופות בגין הפרת חוזה), התשל"א-1970 וכן פסיקה רלבנטית (הניחו כי החוזה נכרת כדין ואין בו פגמים).

בהצלחה!